

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3774/2533

นางสมจิตต์ เทียมพงษ์ กับพวก
นางว้วยเอ็ง ลักษณะวิสิฐ
นายเทพรัตน์ ไพจิตรลือชา กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
ล.

ป.พ.พ. มาตรา 1330

ป.วิ.พ. มาตรา 21, มาตรา 296, มาตรา 306

โจทก์นำคดีที่ดินอ้างว่าโฉนดเลขที่ 20174 และตึกแถวเลขที่ 121/13 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์ ต่อมาปรากฏว่าตึกแถวเลขที่ 121/13 มิได้ปลูกอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 20174 แต่อยู่ทางด้านหน้าของที่ดินโฉนดดังกล่าว การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นติดกันไปจึงเป็นการไม่ชอบ เมื่อผู้ร้องซึ่งซื้อทรัพย์สินในการขายทอดตลาดไม่อ้างสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 ศาลชั้นต้นย่อมมีอำนาจออกคำสั่งยกเลิกกระบวนการวิธีการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะนั้นเสียได้ก่อนการบังคับคดีเสร็จสิ้นลง โจทก์ทั้งสองและผู้ร้องซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการขายทอดตลาดย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดได้ และการที่ศาลชั้นต้นได้ทำการตรวจสอบฟังคำแถลงของผู้ร้องและโจทก์ทั้งสองแล้วเห็นว่าการผิดพลาดย่อมถือได้ว่าได้มีการไต่สวนคำร้องโดยชอบแล้ว ทั้งจำเลยทั้งสองก็มิได้คัดค้านคำร้องไม่เป็นความจริง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินไปโดยไม่ชอบ ศาลชั้นต้นจึงมีอำนาจสั่งยกเลิกการบังคับคดีนั้นเสียได้

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสองบังคับคดีนำยึดที่ดินที่อ้างว่าโฉนดเลขที่ ๒๐๑๗๔ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และตึกแถวเลขที่ ๑๒๑/๑๓ ถนนศุภกิจ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินโฉนดดังกล่าวเพื่อขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระหนี้โจทก์ทั้งสอง เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาด ในการขายทอดตลาดปรากฏว่านาง ว่วยเอ็ง ลักษณะวิสิฐ ผู้ร้องเป็นผู้ซื้อทรัพย์ดังกล่าวได้ ได้วางเงินค่าซื้อทรัพย์ร้อยละ ๒๕ ของราคาซื้อ เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท ต่อศาลชั้นต้นแล้ว ต่อมาปรากฏว่าตึกแถว ดังกล่าวไม่ได้ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินนั้น โดยที่ดินโฉนดที่ ๒๐๑๗๔ อยู่ทางด้านหลังของ ตึกแถวดังกล่าว โจทก์ทั้งสองกับนางว่วยเอ็งผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าซื้อ ทรัพย์โดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรม ขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอน การขายทอดตลาดและคืนเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท แก่ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นตรวจสอบหลักฐานแล้วได้ความตามคำร้องของโจทก์ทั้งสองและนาง ว่วยเอ็งผู้ร้อง จึงมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด และคืนเงินจำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท แก่ผู้ร้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นตรวจสอบหลักฐานแล้วได้ความตามคำร้องของ โจทก์ทั้งสองและนายว่วยเอ็ง ลักษณะวิสิฐ ผู้ร้องซึ่งซื้อทรัพย์ในการขายทอดตลาด ว่า ตึกแถวเลขที่ ๑๒๑/๑๓ ถนนศุภกิจ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มิได้ปลูกอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๐๑๗๔ ตำบลหน้าเมือง อำเภอ

เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามที่โจทก์ทั้งสองนำยัดเพื่อขายทอดตลาดเอา
เงินมาชำระหนี้โจทก์ทั้งสอง แต่ตึกแถวดังกล่าวอยู่ทางด้านหน้าของที่ดินโฉนดดัง
กล่าว จึงเห็นได้ว่าการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นติด
กันไปจึงเป็นการไม่ชอบ เมื่อผู้ร้องไม่อ้างสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๓๓๐ ศาลชั้นต้นย่อมมีอำนาจออกคำสั่งยกเลิกกระบวนการบังคับคดีทั้ง
ปวงหรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะนั้นเสียได้ก่อนการบังคับคดีเสร็จสิ้นลง โจทก์
ทั้งสองและผู้ร้องซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการขายทอดตลาดย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องขอ
ให้เพิกถอนการขายทอดตลาดได้ และการที่ศาลชั้นต้นได้ทำการตรวจสอบฟังคำแถลง
ของผู้ร้องและโจทก์ทั้งสองแล้วเห็นว่าการผิดพลาด ย่อมถือได้ว่าการไต่สวน
คำร้องโดยชอบแล้ว ทั้งจำเลยทั้งสองก็มิได้คัดค้านว่าคำร้องไม่เป็นความจริง เมื่อข้อ
เท็จจริงปรากฏว่าได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินไปโดยไม่ชอบ ศาลชั้นต้นจึงมีอำนาจสั่ง
ยกเลิกการบังคับคดีนั้นเสียได้

พิพากษายืน

(เสียง ตรีวิมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา -

ศาลอุทธรณ์ - นายอุดม มั่งมีดี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ